

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดี สภาพที่ดินเป็นที่นา รูปที่ดินเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวจากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ แนวเขตด้านกว้างทางทิศเหนือเอียงทำมุมขึ้นเล็กน้อย แนวเขตทางด้านทิศใต้ติดถนนทางหลวงแผ่นดินสายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก (๑๒) หักยื่นออกไปเป็นมุมสามเหลี่ยมกับทางหลวงแผ่นดินสายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก (๑๒) ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงมีระยะห่างจากทางหลวงแผ่นดินสายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก (๑๒) ลดหลั่นกันไป การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ไม่กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเป็นราคาเดียวกันทั้งแปลง แต่กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดเป็นระยะห่างจากทางหลวง เป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนโดยนำหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาประกอบการพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ต้องพิจารณา กำหนดเงินค่าทดแทนให้อย่างเป็นธรรม โดยต้องคำนึงถึงความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับประโยชน์จากการเวนคืนอยู่บ้างเนื่องจากมีแหล่งน้ำใช้ทำการเกษตร แต่ผู้ฟ้องคดีใช้ที่ดินดังกล่าวประกอบอาชีพทำนา เมื่อถูกเวนคืนเนื้อที่ ๕ ไร่ ๗๕ ตารางวา หรือประมาณร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ทำให้ผู้ฟ้องคดีสูญเสียที่ทำกินในที่ดินดังกล่าว ประกอบกับเมื่อพิจารณารูปแปลงที่ดินของผู้ฟ้องคดีก่อนถูกเวนคืนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๙๕ ตารางวา เป็นที่ดินแปลงใหญ่ ด้านทิศใต้ติดกับทางหลวงแผ่นดินสายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก (๑๒) แม้ด้านทิศใต้จะหักยื่นออกไปเป็นมุมสามเหลี่ยมกับทางหลวงแผ่นดินสายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก (๑๒) แต่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีก่อนถูกเวนคืนสามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้สะดวก แต่เมื่อถูกเวนคืนแล้วแนวเวนคืนตัดผ่านตรงกลางที่ดิน ทำให้รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนไปกลายเป็นที่ดิน ๒ แปลง แม้ภายหลังการเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนด้านทิศใต้จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา ยังติดทางหลวงแผ่นดินสายตาก-ขอนแก่น ตอนเลี้ยวเมืองพิษณุโลก (๑๒) และยังสามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ตามเดิม แต่รูปแปลงที่ดินเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธง ใช้ประโยชน์ได้จำกัด นอกจากนี้ ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนด้านทิศเหนือจำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา ซึ่งเป็นพื้นที่จำนวนมาก ไม่สามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ดังเดิมและรูปแปลงที่ดินเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงได้รับความเสียหายจากการเวนคืนอย่างมาก การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ไม่ได้กำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้อง



จ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๖๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้จำนวน ๕๖๙,๓๗๕ บาท คิดเป็นเงิน ๓๔๑,๖๒๕ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๓๔๑,๖๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑/๒๕๖๓)

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนมีการกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับทำสวนยางพาราเพื่อประกอบอาชีพ แต่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเกือบทั้งแปลงจะต้องถูกเวนคืน เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายบังคับเอาที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้มีสิทธิตกลงราคาหรือมีสิทธิที่จะเลือกขายที่ดินในส่วนใด การกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงควรพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินจะต้องเวนคืน โดยแบ่งที่ดินออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง ที่ดินติดถนนซอยระยะทาง ๔๐ เมตร เนื้อที่ ๓ งาน ๒ ตารางวา ไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และส่วนที่สอง ที่ดินส่วนที่เหลือ ๓ ไร่ ๗๔ ตารางวา ไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม กรณีสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีโดยมีราคาเดียวกันทั้งแปลงเท่ากับราคาที่ดินซึ่งเป็นราคาที่ไม่ได้สูงไปกว่าราคาซื้อขายของที่ดินบริเวณใกล้เคียงที่มีสภาพทำเลและการใช้ประโยชน์ทำนองเดียวกันกับที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๖ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา และได้ใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับทำสวนยางพารา โดยต้นยางพาราในที่ดินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๑๑ ปี ต่อมา ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลลำปำ ตำบลควนมะพร้าว ตำบลตำนาค ตำบลท่าแค ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ และตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบระบายน้ำตามโครงการพัฒนาและบรรเทา



อุทกภัยเมืองพัทลุง (คลองระบายน้ำลำเบ็ด) จังหวัดพัทลุง ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วน เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ตารางวา อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ในการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติให้กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน ที่ถูกเวนคืนในท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ที่ดินในหน่วยต่ำสุด ราคาค่าทดแทนไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับที่ดินในหน่วยอื่น ๆ ให้ปรับเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๖ คณะกรรมการ กำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดเงินค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ที่ดินในหน่วยที่ ๓ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร เนื้อที่ ๓ งาน ๒ ตารางวา ราคาค่าทดแทนไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๑๓,๒๕๐ บาท และส่วนที่สอง ที่ดินในหน่วยสุดท้าย ที่ดินส่วนที่เหลือ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๗๔ ตารางวา ราคาค่าทดแทนไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๓๑๘,๕๐๐ บาท และเงินค่าทดแทนต้นไม้ (ต้นยางพารา) จำนวน ๑ รายการ (๔๕๐ ต้น) ราคาต้นละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๖๗๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้น ๑,๑๐๖,๗๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้พิจารณากำหนด เงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และเงินค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มขึ้น เป็นต้นละ ๓,๐๐๐ บาท แต่รัฐมนตรีฯ มิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกจำนวน ๑,๑๔๔,๒๕๐ บาท และเงินค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มอีกจำนวน ๖๗๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ในการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้อง เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด เงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืนไว้สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ แล้วก็ตาม แต่โดยที่ ปรากฏตามคำชี้แจงของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุงว่า เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๗๐ ตำบลอ่างทอง อำเภอ ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง รายนาง ร. กับนาย ศ. เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๖๗ ตารางวา ราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๖๒๑.๘๐ บาท สภาพที่ดินเป็นที่สวนยางพารา ทำเลที่ตั้ง ติดทางสาธารณประโยชน์ และอยู่ห่างจากที่ดินพิพาทเป็นระยะทาง ๑,๑๔๘.๒๔๘ เมตร ที่ดินที่จะต้อง เวนคืนของผู้ฟ้องคดีจึงควรมีราคาค่าทดแทนใกล้เคียงกับราคาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว



นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าก่อนมีการกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับทำสวนยางพาราเพื่อประกอบอาชีพ แต่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเกือบทั้งแปลงจะต้องถูกเวนคืน ซึ่งตามหลักฐานโฉนดที่ดินระบุว่า หลังจากกันเขตที่จะต้องเวนคืนแล้ว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีก็จะคงเหลือเนื้อที่เพียง ๑ งาน ๗๔.๔ ตารางวา และการกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบระบายน้ำตามโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง (คลองระบายน้ำลำเบ็ด) จังหวัดพัทลุง เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายบังคับเอาที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยผู้ฟ้องคดีมิได้มีสิทธิตกลงราคาหรือมีสิทธิที่จะเลือกขายที่ดินในส่วนใด การกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงควรพิจารณาโดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวประกอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน เห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีโดยมีราคาเดียวกันทั้งแปลง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืนของผู้ฟ้องคดีโดยแบ่งที่ดินออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง ที่ดินสภาพที่ติดถนน ซอย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร เนื้อที่ ๓ งาน ๒ ตารางวา ราคาไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๑๓,๒๕๐ บาท และส่วนที่สอง ที่ดินในหน่วยสุดท้าย ที่ดินส่วนที่เหลือเนื้อที่ ๓ ไร่ ๗๔ ตารางวา ราคาไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๑๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน ๔๓๑,๗๕๐ บาท หรือตารางวาละ ๒๗๓.๙๕ บาท จึงเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เมื่อที่ดินที่จะต้องเวนคืนแปลงดังกล่าวมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในหน่วยที่ ๓ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร ไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตามมติของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ คิดเป็นราคาค่าทดแทนไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๓๗๕ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๕๙๑,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้วจำนวน ๔๓๑,๗๕๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืนตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๑๕๙,๒๕๐ บาท

สำหรับเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น นั้น แม้จะฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ จะมีมติเห็นชอบให้ใช้บัญชีรายละเอียดเงินค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่ถูกเขตชลประทานซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำไว้ จำนวน ๒๑๘ ชนิด และอนุมัติหลักการไว้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยได้ปรับปรุงเงินค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกจำนวน ๑๒ ชนิด ตามมติของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ท้องที่อำเภอกงหรา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ มติของคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดเงินค่าทดแทนทรัพย์สินโครงการตาปี-พุมดวง จังหวัด



สุราษฎร์ธานี และมติของคณะกรรมการจัดซื้อและกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินโครงการ
ห้วยสะตอ จังหวัดจันทบุรี และกำหนดเงินค่าทดแทนต้นยางพาราให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาต้นละ
๑,๕๐๐ บาท อันเป็นราคาที่ได้พิจารณาจากราคาที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานและตามสภาพความเป็นจริง
แล้วก็ตาม แต่การกำหนดเงินค่าทดแทนต้นยางพาราของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ
ดังกล่าว ยังมีได้มีการคำนึงถึงความเสี่ยงจากการที่ผู้ถูกเวนคืนต้องสูญเสียโอกาสในการ
ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราภายหลังที่จะต้องเวนคืน เมื่อคำนึงถึงความเป็นธรรมและ
ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการเวนคืนตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง^๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในเวลาที่พระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับแล้วเห็นว่า เงินค่าทดแทน
ต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับยังไม่เป็นธรรม การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์
ขอเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนรายการยางพาราพันธุ์ดีขนาดใหญ่
ซึ่งมีอายุ ๑๑ ปี เป็นต้นละ ๓,๐๐๐ บาท นั้น ถือเป็นราคาที่ไมสูงเกินกว่าความเป็นจริง
และถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อต้นยางพาราของผู้ฟ้องคดี
ถูกเวนคืนจำนวน ๔๕๐ ต้น ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นรายการต้นยางพารา
พันธุ์ดีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อหักราคาค่าทดแทนต้นยางพาราที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงิน
จำนวน ๖๗๕,๐๐๐ บาท แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนต้นยางพาราเพิ่มขึ้นอีก
จำนวน ๖๗๕,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่จะต้องเวนคืน
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๕๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๕๙,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในแต่ละช่วงเวลา
ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ย
นับถึงวันฟ้องต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และไม่เกินจำนวน ๕๙,๔๘๕ บาท (ตามคำขอ)
และจ่ายเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นจำนวน ๖๗๕,๐๐๐ บาท (คำพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙/๒๕๖๓)

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๒

ฯลฯ

ฯลฯ

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ
ในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน และประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืน
ได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

ฯลฯ

ฯลฯ



กรณีที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเขตรบบไฟฟ้าตั้งอยู่ในสองหน่วย
ราคาประเมิน โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเขตรบบไฟฟ้า
ส่วนหนึ่งมีสภาพทำเลที่ตั้งที่ดีเพราะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ และที่ดินส่วนที่อยู่
ถัดไปจากทางระยะ ๔๐ เมตร มีความลึกไม่มากนัก โดยที่ดินทั้งสองหน่วยราคาดังกล่าว
ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกัน การกำหนดเงินค่าทดแทนเป็นสองหน่วยราคาจึงไม่สอดคล้อง
กับสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี
ควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเขตรบบไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาเดียวกัน
โดยถือเป็นที่ดินหน่วยที่ ๖ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง

สรุปข้อเท็จจริง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศ
กำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ จากสถานีไฟฟ้าย่อยน้ำพอง ๒ จังหวัดขอนแก่น
ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยอุดรธานี ๓ จังหวัดอุดรธานี ระยะทางประมาณ ๘๖ กิโลเมตร โดยกำหนด
ให้พื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดอุดรธานีเป็นเขตเดินสายไฟฟ้า รวมทั้งในเขตท้องที่ตำบลหนองไผ่
อำเภอเมืองอุดรธานี มีความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาส่งไฟฟ้าด้านละ ๓๐ เมตร ซึ่งที่ดิน
ของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๗๙๗ อยู่ในแนวเขตรบบไฟฟ้าดังกล่าวด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุดรธานีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดอุดรธานี
เพื่อพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินที่ได้รับผลกระทบจากแนวเขตเดินสายไฟฟ้าให้ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้กำหนดหลักการพิจารณาค่าทดแทนที่ดินโดยคำนึงถึงปัจจัย
ที่มาของราคาที่ดินอันเป็นหลักการเกี่ยวกับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวมิได้มีการ
โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินส่วนที่ถูกแนวเขตสายส่งไฟฟ้า จึงไม่จ่าย
ค่าทดแทนที่ดินให้เต็มมูลค่าที่ดิน โดยคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินฯ
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหาข้อมูลราคาที่ดินและทรัพย์สินอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี
ต่อมา คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒
ได้พิจารณาโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมของกรมธนารักษ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นหลัก และเนื่องจากราคา
ประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าวยังมีราคาต่ำไม่สะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริง จึงพิจารณาปรับเพิ่ม
ราคาที่ดินให้เป็นไปตามสภาพทำเลที่ตั้งในปัจจุบัน โดยกำหนดให้ที่ดินในตำบลหนองไผ่
โซน ๓๘ บล็อก J หน่วยที่ ๖ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ระยะ ๔๐ เมตร ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ



ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท กำหนดเป็นไร่ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท หน่วยที่ ๗ ที่ดินนอกจากหน่วยที่ ๑-๖ ราคาประเมินทุนทรัพย์ ไร่ละ ๖๐,๐๐๐ บาท กำหนดเป็นไร่ละ ๑๓๒,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการฯ ยังได้เสนอความเห็นฯ ที่ดินแปลงใดถูกเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านในหลายหน่วยราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดินสูงสุดราคาเดียวทั้งแปลง ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ มีมติเห็นสมควรเสนอราคาที่ดินตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ เว้นแต่ข้อเสนอกับให้ใช้ราคาที่ดินสูงสุดราคาเดียวทั้งแปลง เนื่องจากเห็นว่าไม่สอดคล้องกับการประเมินมูลค่าราคาที่ดิน โดยให้คำนวณจ่ายตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คือ กำหนดจ่ายค่าทดแทนที่ดินที่เป็นเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินที่กำหนด เว้นแต่ที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้า ให้อัตราร้อยละ ๑๐๐ ของราคาที่ดินที่กำหนด ในเบื้องต้นผลการสำรวจที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงสำรวจเลขที่ Ho๒๗ โซน ๓๘ บล็อก J ถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเนื้อที่รวม ๒ ไร่ ๓ งาน ๘.๓ ตารางวา โดยแบ่งเป็นที่ดินหน่วยที่ ๖ ติดทาง ระยะ ๔๐ เมตร เนื้อที่ ๓ งาน ๑.๒ ตารางวา สภาพเป็นที่สวน ราคาที่กำหนดไร่ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าทดแทนร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๑๖๒,๖๔๘ บาท และหน่วยที่ ๗ เนื้อที่ ๒ ไร่ ๗.๑ ตารางวา สภาพเป็นที่นา ราคาที่กำหนดไร่ละ ๑๓๒,๐๐๐ บาท จ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๒๓๙,๗๐๘.๗๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยื่นราคาค่าทดแทนที่ดิน โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร่วมกับผู้ฟ้องคดีสำรวจจริงวัดในพื้นที่จริง หากได้จำนวนเนื้อที่เท่าใดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คำนวณเงินค่าทดแทนที่ดินตามราคาที่ได้กำหนดไว้ ต่อมา เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สำรวจที่ดินของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า ที่ดินถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเนื้อที่รวม ๒ ไร่ ๒ งาน ๗๓.๘ ตารางวา แบ่งเป็นหน่วยที่ ๖ ที่สวน เนื้อที่ ๓ งาน ๑.๒ ตารางวา ราคาไร่ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าทดแทนร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๑๖๒,๖๔๘ บาท และหน่วยที่ ๗ ที่สวน เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๗๒.๖ ตารางวา ราคาไร่ละ ๑๓๒,๐๐๐ บาท จ่ายค่าทดแทนร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๒๒๙,๔๖๒.๒๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินทั้งสิ้น ๓๙๒,๑๑๐.๒๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอเงินค่าทดแทนเพิ่มพร้อมดอกเบี้ย



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^๔ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๕ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๑๐๗^๖ มาตรา ๑๐๘^๗

^{๔-๕} พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๙ ในการส่งและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ให้ กฟผ. มีอำนาจ

(๑) เดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้าไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใด ปักหรือตั้งเสา สถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่น ลงในหรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน

(๒) ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า โดยประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ และจัดทำเครื่องหมายแสดงไว้ในที่ที่ประกาศกำหนดเขตนั้นตามสมควร

(๓) รื้อถอนโรงเรือนหรือทำลายสิ่งอื่นที่สร้างขึ้นหรือทำขึ้น หรือทำลาย หรือตัดฟัน ตัดต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ หรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๓๐ ให้ กฟผ. จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่น ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การใช้ที่ดินปักหรือตั้งเสาเพื่อเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้า

(๒) การใช้ที่ดินปักหรือตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่น

(๓) การใช้ที่ดินที่ประกาศกำหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้า

(๔) การกระทำตามมาตรา ๒๙ (๓)

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๖-๗} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐๗ เมื่อได้มีการประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงานตามมาตรา ๑๐๖ แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาต มีอำนาจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) วางระบบโครงข่ายพลังงานไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามระบบโครงข่ายพลังงานของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น โดยผู้รับใบอนุญาตรายอื่นนั้นจะปฏิเสธมิให้ดำเนินการมิได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า การดำเนินการดังกล่าวจะมีปัญหาทางเทคนิค ที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อการวางระบบโครงข่ายพลังงานของตน ทั้งนี้ ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นอาจเรียกค่าใช้ประโยชน์ ได้ตามสมควรและเป็นธรรม

(๒) วางระบบโครงข่ายพลังงานไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยผู้รับใบอนุญาต ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแห่งบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓) วางระบบโครงข่ายพลังงานไปได้ เหนือ ตามหรือข้ามพื้นดินของบุคคลใดปักหรือตั้งเสาหรืออุปกรณ์อื่นลงใน หรือบนพื้นดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งโรงเรือน

(๔) รื้อถอนอาคารหรือโรงเรือนของบุคคลอื่น หรือทำลายสิ่งอื่นที่สร้าง หรือทำขึ้น หรือทำลายหรือตัดฟันต้น กิ่ง หรือรากของต้นไม้ของบุคคลอื่น หรือพืชผลในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน

มาตรา ๑๐๘ ก่อนที่จะดำเนินการตามมาตรา ๑๐๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นตามมาตรา ๑๐๗ (๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิ อื่นตามมาตรา ๑๐๗ (๒) (๓) หรือ (๔) ทราบ โดยผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่น อาจยื่นคำร้องคัดค้านแสดงเหตุที่ไม่สมควรทำเช่นนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ หนังสือแจ้ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

(๒) จ่ายค่าใช้ประโยชน์หรือดำเนินการอื่นใดตามมาตรา ๑๐๗ (๑) หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นตามมาตรา ๑๐๗ (๒) (๓) หรือ (๔) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข



แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๕^๕ และข้อ ๖^๖ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจในการใช้ที่ดิน โดยสามารถเดินสายส่งไฟฟ้าพาดผ่านเหนือที่ดินของบุคคลใดได้และประกาศกำหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการส่งพลังงานไฟฟ้า อันเป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความยินยอมของบุคคลนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินและการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลเช่นว่านั้น ตามความเป็นธรรมและตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินติดทางสาธารณประโยชน์ ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้ฟ้องคดียังมีที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตระบบไฟฟ้าลึกเข้าไปจากทางสาธารณประโยชน์ระยะ ๔๐ เมตร อีกจำนวนมาก สามารถใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกันได้ แต่เมื่อที่ดินที่ถูกเขตระบบไฟฟ้า

ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และให้มีหนังสือแจ้งจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนให้ผู้มีสิทธิดังกล่าวทราบ สำหรับที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้คณะกรรมการประสานกับหน่วยงานที่ปกครองดูแลที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นด้วย

(๓) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นไม่ยินยอมตกลงในจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนตาม (๒) ให้ผู้รับใบอนุญาตวางเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิดำเนินการตามมาตรา ๑๐๗ ได้ ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติและไม่ทำให้การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นลดลง ทั้งนี้ จะต้องกระทำการนั้นโดยไม่เกินสมควรแก่เหตุด้วย

(๔) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นไม่พอใจจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

^{๔-๕} ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๕ การกำหนดราคาที่ดินเพื่อนำมากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ให้พิจารณาโดยคำนึงถึง

- (๑) ราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด
- (๒) ราคาที่ดินที่มีการกำหนดไว้เพื่อเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่
- (๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
- (๔) สภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดิน

ข้อ ๖ ให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน จากราคาที่ดินที่กำหนดได้ตามข้อ ๕ ตามเหตุและวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินของผู้รับใบอนุญาต ดังนี้

(๑) ที่ดินที่กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้กำหนดค่าทดแทนอัตราร้อยละเก้าสิบของราคาที่ดินที่กำหนดได้ตามข้อ ๕ เว้นแต่เป็นที่ดินบริเวณที่กำหนดเป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้า ซึ่งหมายถึงบริเวณพื้นที่โดยรอบโคนเสาไฟฟ้า ซึ่งมีระยะห่างจากแนวเสาในรัศมีสี่เมตร ให้กำหนดค่าทดแทนอัตราร้อยละร้อยของราคาที่ดินที่กำหนดได้ตามข้อ ๕

(๒) ที่ดินที่กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ให้กำหนดค่าทดแทนอัตราร้อยละร้อยของราคาที่ดินที่กำหนดได้ตามข้อ ๕



เป็นที่ดินส่วนที่อยู่ด้านหน้าติดกับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งถือว่ามียุทธศาสตร์ในการพัฒนา ย่อมทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีความเสื่อมประโยชน์หรือมีความด้อยค่ามากกว่าที่ดินที่ไม่ติด ทางสาธารณประโยชน์ที่ถูกแนวเขตเดินสายไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ ยังปรากฏว่า แนวเขตระบบไฟฟ้าดังกล่าวพาดผ่านที่ดินส่วนที่ติดทางสาธารณประโยชน์ โดยมีที่ดินส่วนที่อยู่ นอกแนวเขตระบบไฟฟ้าด้านที่ติดทางสาธารณประโยชน์มีลักษณะเป็นเศษเสี้ยว ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดี ได้รับความเสียหายในส่วนนี้ด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้กำหนดเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเขตระบบไฟฟ้ามีสภาพทำเลที่ตั้งที่ดี เพราะอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ และที่ดินส่วนที่อยู่ถัดไปจากทางระยะ ๔๐ เมตร มีความลึก ไม่มากนัก โดยที่ดินทั้งสองหน่วยราคาคงกล่าวใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกัน การกำหนดเงิน ค่าทดแทนเป็นสองหน่วยราคาจึงไม่สอดคล้องกับสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน จึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี ควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเขตระบบไฟฟ้า ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาเดียวกัน โดยถือเป็นที่ดินหน่วยที่ ๖ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง ราคาตามที่ถูกผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ไว้ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกแนวเขต สายไฟฟ้าเหนือที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๗๓.๘ ตารางวา จ่ายค่าทดแทนการใช้ที่ดินในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินที่กำหนดไว้ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๕๗๙,๘๕๒ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเป็นเงินจำนวน ๓๙๒,๑๑๐.๒๐ บาท จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๑๘๗,๗๔๑.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในต้นเงินดังกล่าวตามอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามประกาศและตามช่วงเวลาธนาคารออมสินประกาศ กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จ โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๓/๒๕๖๓)

๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อกระทรวงคมนาคมได้วางหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนไว้ว่า การกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้ทุกหน่วยงานใช้ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทนตามหนังสือ ที่ คค ๖๒๐๙/สอ ๔๒๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๘ การที่คณะกรรมการกำหนดราคา เบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ยังคงใช้บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง ในท้องที่จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ของกระทรวงพาณิชย์ มาคำนวณค่าทดแทน



สิ่งก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นราคาวัสดุก่อสร้างที่ย้อนหลังไปถึง ๔ ปี เมื่อนับถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี และในวันดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้ปรับใช้บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่จังหวัดพะเยาใหม่เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ แล้ว จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์สามชั้นครึ่ง ห้าคูหา ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวบางส่วนอยู่ในแนวเขตเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ สายกรุงเทพมหานคร-แม่สาย (เขตแดน) ตอนทางเข้าเมืองแม่ใจ พ.ศ. ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจประมาณราคาค่าก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยใช้บัญชีราคามาตรฐานค่าวัสดุและค่าแรงงานที่สำนักงานหลวงที่ ๒ (แพร่) เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ประกอบกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ (= ๑๓๒) คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้พิจารณาและมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ กำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๕,๗๐๐,๒๕๖ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอเพิ่มเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างอีก ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ให้เพิ่มค่าทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีอีก ๕๑,๑๕๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนเพิ่มอีก จำนวน ๒,๔๔๘,๘๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนนั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๘ (๕) กำหนดหลักเกณฑ์ไว้กว้าง ๆ เพียงว่า เงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนได้นั้น พึงกำหนดให้เฉพาะค่ารื้อถอน ค่าขนย้าย และค่าปลูกสร้างใหม่เท่านั้น กระทรวงคมนาคมจึงได้วางหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนไว้ดังนี้ (๑) ค่าวัสดุ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะใช้ราคาตามบัญชีของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ (๒) ค่าแรงก่อสร้าง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะใช้ตามบัญชีค่าแรงของสำนักงานประมาณ (๓) ค่ารื้อถอน กำหนดให้ร้อยละ ๑๕ ถึงร้อยละ ๒๐



ของค่าแรงก่อสร้าง และกำหนดให้ตามอัตราที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด ส่วนค่าธรรมเนียมอนุญาตรื้อถอนและค่าป้องกันอุบัติเหตุของการรื้อถอนและปลูกสร้างอาคาร กำหนดให้ตามอัตราที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด (๔) ค่าธรรมเนียมอนุญาตปลูกสร้างกำหนดให้ตามอัตราที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนด (๕) ค่าออกแบบและควบคุมงาน ถ้าวางเงินค่าปลูกสร้างไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท กำหนดให้ร้อยละ ๔ ของค่าปลูกสร้างใหม่ ส่วนที่เกิน ๑๐ ล้านบาท กำหนดให้ร้อยละ ๓.๕ ของค่าปลูกสร้างใหม่ (๖) ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี กำหนดให้ตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี (๗) ค่าเช่าบ้านและสำนักงาน กำหนดให้ร้อยละ ๒.๕ ของค่าปลูกสร้างใหม่ และ (๘) ค่าเสื่อมราคา จะหักค่าเสื่อมตามบัญชีอัตราที่กรมโยธาธิการใช้ปฏิบัติในการเวนคืน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ กระทรวงคมนาคมได้วางหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนเพิ่มเติมไว้ด้วยว่า การกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้ทุกหน่วยงานใช้ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น พิจารณากำหนดค่าทดแทน ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น มีมติให้กำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เป็นเงินจำนวน ๕,๗๐๐,๒๕๖ บาท โดยใช้บัญชีราคามาตรฐานค่าวัสดุและค่าแรงงานที่สำนักทางหลวงที่ ๒ (แพร่) ได้ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติให้ใช้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ มาใช้ในการพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งที่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการประกาศใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดพะเยา เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ แล้ว จึงเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้อิงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างตามที่เป็นจริง ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น พิจารณากำหนดค่าทดแทน จึงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงคมนาคมกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และแม้ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะได้นำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีมาคำนวณค่าทดแทนใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ในการคำนวณเพื่อกำหนดค่าทดแทนในส่วนของวัสดุก่อสร้างของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ก็ยังคงใช้บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ของกระทรวงพาณิชย์ มาคำนวณค่าทดแทนสิ่งก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นราคาวัสดุก่อสร้างที่ย้อนหลังไปถึง ๔ ปี เมื่อนับถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น กำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี และในวันดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ ได้ปรับใช้บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่จังหวัดพะเยาใหม่เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ แล้ว จึงต้องนำบัญชีราคาวัสดุก่อสร้างในท้องที่จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้ในการคำนวณ



เพื่อกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงจะต้องตามความเป็นจริง และเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี การกำหนดราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงยังคงไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ไม่เหมาะสม และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประมาณราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดี โดยนาย ศ. วิศวกรโยธา ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งได้ใช้ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดพะเยา เดือนตุลาคม ๒๕๔๙ บัญชีค่าแรงงานที่ใช้ประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ซึ่งจัดทำโดยสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ที่ประกาศใช้เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ครอบคลุมถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และค่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปัจจุบัน (เดือนกันยายน ๒๕๕๐ = ๑๓๔.๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับการแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น) และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้โต้แย้งคัดค้านถึงวิธีการคำนวณประมาณราคา ค่าทดแทนดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งจะได้ค่าทดแทนจำนวน ๘,๕๓๖,๗๐๒ บาท แต่เนื่องจากดัชนีราคาสินค้าที่นาย ศ. นำมาคำนวณนั้น เป็นดัชนีราคาสินค้า ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๐ มิใช่ดัชนีราคาสินค้า ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นเดือนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทน จึงควรใช้ดัชนีราคาวัสดุ ณ วันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทนมาใช้ในการคำนวณค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงจะเหมาะสมเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ดังนั้น เมื่อนำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ (= ๑๓๒.๗๐) ซึ่งเป็นเดือนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ พิจารณากำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีมาประมาณราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างตามวิธีการประมาณราคาฯ ของนาย ศ. จะได้ค่าทดแทนจำนวนทั้งสิ้น ๘,๔๑๒,๐๓๒.๔๗ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างตามจำนวนดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างไปแล้วจำนวน ๕,๗๕๑,๔๐๖ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มอีกจำนวน ๒,๖๖๐,๖๒๖.๔๗ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเพิ่มเพียง ๒,๔๔๘,๘๕๐ บาท จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าทดแทนเพิ่มแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒,๔๔๘,๘๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒/๒๕๖๓)



บทบัญญัติมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีวัตถุประสงค์ที่จะจ่ายค่าทดแทนให้เฉพาะบุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถรื้อถอนได้ในขณะที่มีการเวนคืนเท่านั้น

ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างย่อมอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน กล่าวคือ รัฐจะรับผิดชอบค่าทดแทนเฉพาะในส่วนที่เป็นราคาแท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง โดยถือเอาราคาส่งปลูกสร้างในขณะที่มีการเวนคืนเท่านั้น มิใช่ราคาในขณะที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยจะต้องคำนึงถึงราคาส่งปลูกสร้างที่ต้องหักค่าเสื่อมราคาออกตามระยะเวลาด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๒ ตำบลหัวหมาก (หัวหมากฝั่งใต้) อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๘๓ ตารางวา ที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนศรีนครินทร์กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๙ (ถนนร่มเกล้า) พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๑ งาน ๒๘ ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เฟิงที่จอดรถ ลานจอดรถ รั้วคอนกรีต ๓ ด้าน และประตูรั้วเหล็ก โครงสร้างใต้ดิน บ้ายโฆษณา รั้ว ค.ส.ล. ลานคอนกรีต พืชผลต้นไม้ อาคารคลุมปั๊มจ่ายน้ำมัน อาคารห้องน้ำบริการลูกค้าและร้านค้า ซึ่งเมื่อพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวสิ้นอายุ กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้ดำเนินการให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนศรีนครินทร์กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๑๙ (ถนนร่มเกล้า) พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้อำนาจ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนของผู้ฟ้องคดีในอัตราตารางละ ๘๕,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๘,๑๔๙,๕๙๐ บาท กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาตลาดลง ราคาตารางละ ๑๒,๗๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๑๓,๑๔๘,๓๑๐ บาท และกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเลขที่ KK๖ ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ดังนี้ อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น เป็นเงิน ๔๗,๑๒๓,๑๒๔ บาท อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เป็นเงิน ๖,๘๗๓,๖๘๑ บาท เฟิงที่จอดรถ เป็นเงิน ๑๙๔,๘๙๐ บาท ลานจอดรถ รั้ว ๓ ด้าน และประตูรั้วเหล็ก เป็นเงิน ๑,๖๙๐,๗๖๓ บาท รวมเป็นเงิน ๕๕,๘๘๒,๔๕๘ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดิน



ส่วนที่ถูกเวนคืนจากราคาตารางวาละ ๘๕,๗๐๐ บาท เป็นราคาตารางวาละ ๑๒๘,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงจากราคาตารางวาละ ๑๒,๗๐๐ บาท เป็นราคาตารางวาละ ๗๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดรายได้จากการให้บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เช่าที่ดิน เดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๕๔ เดือน เป็นเงิน ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการที่บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุด เป็นเงิน ๖,๖๕๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดรายได้จากการให้คริสตจักรอภิสุทธิสถานเช่าอาคาร เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๓๖ เดือน เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดรายได้จากการให้เช่าอาคารเป็นสถานที่ฝึกสอนเทควันโด เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดรายได้จากการให้ร้านอาหาร เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดรายได้จากการประกอบกิจการสนามแบดมินตัน เป็นเงิน ๑๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดรายได้จากการประกอบกิจการศูนย์กีฬา เป็นเงิน ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน ๑๔๒,๐๐๐ บาท ค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคารทั้งหมด เป็นเงิน ๔,๗๐๖,๐๐๐ บาท และค่าขนย้ายเศษวัสดุที่รื้อถอน เป็นเงิน ๒,๓๕๓,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจากราคาตารางวาละ ๘๕,๗๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑๒๘,๐๐๐ บาท ตามราคาที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ แต่ไม่เพิ่มค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง ไม่เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและไม่พิจารณารายการสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสถานบริการน้ำมัน เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังเป็นสิทธิของผู้เช่าและไม่กำหนดค่าทดแทนความเสียหายอื่น ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยไม่จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนความเสียหายอื่น ๆ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนความเสียหายอื่น ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๕,๘๑๖,๘๙๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในส่วนของค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยใช้วิธีการคำนวณค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลง โดยได้พิจารณาจากราคาที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์กรรมแปลงใหญ่ที่มีราคาสูงสุด แปลงลำดับที่ ๕๔ ซึ่งมีราคาตารางวาละ ๖๗,๐๐๐ บาท เทียบกับราคา



ที่ดินที่อยู่ริมถนนศรีนครินทร์ฝั่งด้านทิศเหนือของถนนกรุงเทพกรีฑาที่มีราคาต่ำสุดแปลงลำดับที่ ๘ ซึ่งมีราคาตารางวาละ ๗๙,๗๐๐ บาท เมื่อเอาราคาสูงสุดดังกล่าวหักลบกับราคาต่ำสุดได้ผลต่างตารางวาละ ๑๒,๗๐๐ บาท จึงได้นำผลต่างดังกล่าวมาเป็นราคาค่าทดแทนที่ดินให้กับเจ้าของที่ดินในลำดับที่ ๔ ถึงลำดับที่ ๘ (ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินในลำดับที่ ๗) ให้ได้รับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงในราคาตารางวาละ ๑๒,๗๐๐ บาท เท่ากันทุกราย โดยมีได้พิจารณาว่าที่ดินแต่ละแปลงจะมีสภาพทำเลและศักยภาพการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เช่นใด และเมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีรูปแบบแปลงที่ดินเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านหน้าของที่ดินมีลักษณะเป็นแนวเฉียง ก่อนเวนคืนที่ดินอยู่ติดถนนศรีนครินทร์ซึ่งเป็นถนนสายหลัก แต่หลังเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือไม่ติดถนนศรีนครินทร์ ไม่สามารถออกสู่ถนนศรีนครินทร์ได้โดยตรงเช่นเดิม จึงเห็นได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีรูปแบบแปลงที่ดินและสภาพทำเลที่แตกต่างจากที่ดินแปลงเปรียบเทียบกับอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๑๒,๗๐๐ บาท ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับในขณะที่มีการเวนคืน ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้ว เห็นได้ว่า กฎหมายต้องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้มาซึ่งราคาที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน เพื่อชดเชยให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนในการเสียสละอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แก่ส่วนรวม ซึ่งค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจะแตกต่างไปจากค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำละเมิดที่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าความเสียหายทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถูกกระทำละเมิดได้รับความเป็นธรรมเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการกระทำละเมิดเกิดขึ้น จึงทำให้ค่าความเสียหายไม่ได้มีเพียงแต่มูลค่าที่แท้จริงของที่ดินเท่านั้น แต่ยังรวมมูลค่าทางทรัพย์สินทั้งหมดเข้าไว้ด้วย เช่น ค่ากำไร หรือมูลค่าทางการตลาด เป็นต้น ดังนั้น การกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจึงตั้งอยู่บนหลักการสำคัญสองประการ คือ ประการที่หนึ่ง ค่าทดแทนจะต้องตั้งอยู่บนฐานการชดเชยเฉพาะมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเท่านั้น ไม่รวมถึงกำไร หรือมูลค่าที่เกิดจากความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายในท้องตลาด หรือมูลค่าทางทรัพย์สินใด ๆ ที่มีใช้มูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์นั้น และประการที่สอง คือ มูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนจะต้องเป็นมูลค่าในวันที่ถูกเวนคืน การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าใด ๆ ในอนาคต ไม่อาจจะนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดค่าทดแทนได้ และเมื่อพิจารณาประกอบกับการที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมของผู้ถูกเวนคืนและสังคมแล้ว จะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่กำหนดบังคับให้รัฐจ่ายค่าทดแทนให้เท่ากับราคาที่ซื้อขายกัน



ตามปกติในท้องตลาด แต่รัฐจะจ่ายค่าทดแทนในมูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น และหากว่ารัฐจะจ่ายค่าทดแทนต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความจำเป็นที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน และเมื่อการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนต้องพิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนข้างต้นแล้ว ราคาที่ซื้อขายกันในท้องตลาดจึงเป็นเพียงหลักเกณฑ์เดียวที่จะต้องคำนึงถึงในการหามูลค่าที่แท้จริงของที่ดินของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนหรือที่ดินส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลง รัฐจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าทดแทนในราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ในการนี้ เมื่อพิจารณาตามคู่มือการคำนวณราคาที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ตามแนวทางเกณฑ์การพิจารณาเงินค่าทดแทน ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ข้อ ๖ ในส่วนที่ ๒ กรณีการเวนคืนทำให้ความกว้างด้านหน้า หรือความกว้างด้านหลังของที่ดินเปลี่ยนแปลง แต่ความลึกเท่าเดิม หรือลดลงแต่เหลือเกินมาตรฐาน พบว่าในกรณีการเวนคืนทำให้ความกว้างด้านหน้าที่ดินลดลงน้อยกว่าด้านหลัง ให้คำนวณโดยนำความกว้างที่ดินด้านหน้าที่เหลือหารด้วยความกว้างที่ดินด้านหลัง ผลการคำนวณแล้วให้นำไปเทียบกับตารางแสดงอัตราร้อยละของมูลค่าที่ดินที่ลดลง เมื่อความกว้างด้านหน้าลดลงจนเป็นรูปสามเหลี่ยม (รูปสี่เหลี่ยมคางหมูประเภท B) หรือตามตารางที่ ๓ โดยราคาที่ลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละของราคาก่อนการเวนคืนซึ่งเริ่มจากร้อยละ ๐ ถึงร้อยละ ๗๕ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีรูปแปลงที่ดินเปลี่ยนแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านหน้าของที่ดินมีลักษณะเป็นแนวเฉียง ก่อนเวนคืนที่ดินอยู่ติดถนนศรีนครินทร์ซึ่งเป็นถนนสายหลัก แต่หลังเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือไม่ติดถนนศรีนครินทร์ ไม่สามารถออกสู่ถนนศรีนครินทร์ได้โดยตรงเช่นเดิม กรณีจึงเท่ากับว่าด้านหน้าของที่ดินของผู้ฟ้องคดีภายหลังการเวนคืนมีความกว้างติดถนนศรีนครินทร์เท่ากับ ๐ เมื่อพิจารณาเทียบเคียงหลักเกณฑ์การคิดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือกรณีความกว้างด้านหน้าของที่ดินลดลงแล้ว และนำไปเทียบกับตารางแสดงอัตราร้อยละของมูลค่าที่ดินที่ลดลงตามตารางที่ ๓ พบว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีมีราคาลดลงถึงร้อยละ ๗๕ จากราคาที่ดินก่อนการเวนคืน กรณีจึงต้องพิจารณาต่อไปว่าราคาก่อนการเวนคืนมีมูลค่าเท่าใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนโดยเฉลี่ยค่าทดแทนที่ดินสัมพันธ์กับความลึกของที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยมีหลักเกณฑ์การคิดค่าทดแทน คือ ที่ดินในระยะ ๔๐ เมตรจากถนนศรีนครินทร์ให้ราคาตารางวาละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท และที่ดินในระยะที่เกิน ๔๐ เมตรขึ้นไปให้ราคาตารางวาละ ๖๗,๐๐๐ บาท จึงรับฟังได้ว่าที่ดินส่วนที่เหลือจากเวนคืนของผู้ฟ้องคดี



เดิมมีราคาตารางวาละ ๖๗,๐๐๐ บาท ดังนั้น ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีมูลค่าลดลง ร้อยละ ๗๕ ของราคาก่อนการเวนคืน จึงมีราคาตลาดตารางวาละ ๕๐,๒๕๐ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดี ได้รับค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาตลาดลงไปแล้วในราคาตารางวาละ ๑๒,๗๐๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับเพิ่มอีกตารางวาละ ๓๗,๕๕๐ บาท เมื่อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา หรือ ๑,๐๕๕ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดิน ส่วนที่เหลืออันมีราคาตลาดลงเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๓๗,๖๑๕,๒๕๐ บาท

กรณีค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถรื้อถอนได้ นั้น โดยที่บทบัญญัติ มาตรา ๑๘ (๒)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์ ที่จะจ่ายค่าทดแทนให้แก่เฉพาะบุคคลผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สามารถรื้อถอนได้ ในขณะที่มีการเวนคืนเท่านั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคาร ในกลุ่มที่หนึ่ง อาคารหมายเลข KK๖ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่สามารถรื้อถอนได้ในส่วนของอาคารหมายเลข KK๖ แต่สำหรับอาคารในกลุ่มที่สอง อาคาร หมายเลข KK๗ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดี ผู้ให้เช่า กับผู้เช่า มีข้อตกลงระบุให้สิทธิการเช่าตามสัญญาครอบคลุมนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ในที่เช่า ผู้เช่ามีสิทธิใช้สิ่งปลูกสร้าง แต่เมื่อหมดสภาพการเช่าเมื่อใด ผู้เช่าไม่มีสิทธิรื้อถอน สิ่งปลูกสร้างถาวรหรือเรียกค่าเสียหายแต่อย่างใด ดังนั้น สิ่งปลูกสร้างถาวรจึงตกเป็นของผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้ให้เช่านับแต่วันทำสัญญาเช่า และเมื่อมีการเวนคืน สัญญาเช่าจึงสิ้นสุดลง บรรดา สิ่งปลูกสร้างถาวรจึงตกเป็นของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างลงบนที่ดินของ ผู้ฟ้องคดีอาจจะทำให้สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีตามนัยของมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๑๔๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า ทรัพย์สินซึ่งติดกับที่ดินหรือติดกับโรงเรือน เพียงชั่วคราวไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินหรือโรงเรือนนั้น ความข้อนี้ให้ใช้บังคับแก่โรงเรือน

^{๑๐} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๑๘ เงินค่าทดแทนนั้น ให้กำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

๑. ...

๒. ...

(๒) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นในวันใช้บังคับ พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ หรือได้ปลูกสร้างขึ้นภายหลังโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

๓. ...

๔. ...

^{๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๔๔ ส่วนควบของทรัพย์สิน หมายความว่า ส่วนซึ่งโดยสภาพแห่งทรัพย์สินหรือโดยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น เป็นสาระสำคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์สินนั้น และไม่อาจแยกจากกันได้นอกจากจะทำลาย ทำให้บุบสลาย หรือทำให้ทรัพย์สินนั้น เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป

เจ้าของทรัพย์สินย่อมมีกรรมสิทธิในส่วนควบของทรัพย์สินนั้น

หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งผู้มีสิทธิในที่ดินของผู้อื่นใช้สิทธินั้นปลูกสร้างไว้ในที่ดินนั้นด้วย ดังนั้น สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนไม่ได้ตามมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ จึงมิได้เป็นสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามที่กล่าวอ้าง อีกทั้ง เมื่อการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้สัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ให้เช่า กับผู้เช่า สิ้นสุดลง จึงถือเป็นพันธวิสัยและโทษบุคคลใดไม่ได้ ย่อมเป็นพับแก่คู่สัญญาข้อบังคับตามสัญญาจึงเป็นการพันธวิสัยที่จะใช้บังคับได้ รายการค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างในส่วน of อาคารหมายเลข KK๗ จึงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เช่า ทั้งก่อนและในขณะที่มีการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าทดแทนในส่วนนี้

ในส่วนของเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนไม่ได้ในส่วน of อาคารหมายเลข KK๖ นั้น เนื่องจากในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง นั้น ย่อมอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน กล่าวคือ รัฐจะรับผิดชอบค่าทดแทนเฉพาะในส่วนที่เป็นราคาโดยแท้จริงของสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ถือเอาราคาส่งปลูกสร้างในขณะที่มีการเวนคืนเท่านั้น มิใช่ราคาในขณะที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยจะต้องคำนึงถึงราคาส่งปลูกสร้างที่ต้องหักค่าเสื่อมราคาออกตามระยะเวลา ทำให้ราคาค่าก่อสร้างที่ได้จากการถอดแบบก่อสร้างเป็นเพียงข้อคำนึงถึงประการเดียวที่จะทำให้ทราบถึงค่าก่อสร้าง และจะต้องนำมาคำนวณร่วมกับหลักเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเพียงแต่มูลค่าของการก่อสร้างแต่เพียงอย่างเดียว จึงไม่อาจจะรับฟังได้ ในการนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในบัญชีสำรวจทรัพย์สิน โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาลฯ รายการประเมินราคาส่งปลูกสร้างและพืชผลต้นไม้ อาคารหมายเลข KK๖ แปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๑๒ เลขที่ดิน ๔๒๕๙ ในเอกสารกลุ่มงานสำรวจทรัพย์สินและประมาณราคา ๑ กองจัดกรรมสิทธิ์สำนักงานโยธา กรุงเทพมหานคร นำเชื่อว่า การกำหนดเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่รื้อถอนไม่ได้ ในกรณีอาคารหมายเลข KK๖ ได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของอาคารในขณะที่มีการเวนคืนแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง ในกรณีอาคารเลขที่ KK๖ ซึ่งประกอบไปด้วย (๑) อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น เป็นเงิน ๔๗,๑๒๓,๑๒๔ บาท (๒) อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว เป็นเงิน ๖,๘๗๓,๖๘๑ บาท (๓) เฟิงที่จอดรถ เป็นเงิน ๑๙๔,๘๙๐ บาท และ (๓) ลานจอดรถ รั้ว ๓ ด้าน และประตูรั้วเหล็ก เป็นเงิน ๑,๖๙๐,๗๖๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๘๘๒,๔๕๘ บาท จึงชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

สำหรับค่าทดแทนความเสียหายที่เกิดจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ขอให้กำหนดค่าเสียหายในส่วน of รายได้จากการให้เช่าและให้บริการสนามเบดมินตัน



และค่าขาดรายได้จากการเปิดโรงยิมและฟิตเนส นั้น บทบัญญัติดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลผู้ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนสามารถไปอยู่อาศัย ประกอบการค้าหรือการงานในอสังหาริมทรัพย์อื่นได้ โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่านั้น โดยจะต้องพิจารณาให้ได้ว่า บุคคลผู้ได้รับผลกระทบต้องไปอยู่อาศัย ประกอบการค้าหรือการงานในอสังหาริมทรัพย์อื่นจะได้รับความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษอันเป็นผลที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงและโดยตรงจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น อีกทั้งยังต้องพิจารณาเปรียบเทียบว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นความเสียหายที่มากกว่าการเปลี่ยนที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการค้าหรือการงานของวิญญูชนทั่ว ๆ ไป ด้วย โดยทั่วไป คือ ค่ารื้อถอน ขนย้าย และประกอบติดตั้งใหม่ รวมถึงค่าเสียหายที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะได้ดำเนินการตามมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในขณะดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย และประกอบติดตั้งใหม่แล้ว เช่น สิ่งของนั้นใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน จนไม่อาจจะประกอบขึ้นมาใหม่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม เป็นต้น และยังจะต้องพิจารณาด้วยว่า ผู้ได้รับผลกระทบจากการต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้นมีระยะเวลาให้ดำเนินการมากน้อยเพียงใด โดยในกรณีที่กระบวนการเวนคืนมีระยะเวลาที่กระชั้นชิด บุคคลที่ได้รับผลกระทบย่อมได้รับความเสียหายมากกว่ากรณีที่กระบวนการเวนคืนมีระยะเวลายาวนาน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้นาย อ. เช่าพื้นที่ในอาคารเลขที่ ๒๑๙/๑ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสนามเบดมินตัน กรณีจึงไม่อาจจะรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ภายใต้บังคับของมาตรา ๒๑วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ สำหรับค่าขาดรายได้จากการเปิดโรงยิมและฟิตเนส นั้น กรณีไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่สามารถแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนตามคดีนี้ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่ากับระยะเวลาที่มีการเวนคืนพบว่า สัญญาเช่าของผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีกำหนดระยะเวลาเช่าถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อเทียบกับระยะเวลาตั้งแต่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และ พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งให้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างและขยายทางหลวงเทศบาลสายดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนฯ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ ซึ่งระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการเวนคืนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีระยะเวลา รวม ๗ ปี นั้น ถือเป็นระยะเวลาค่อนข้างจะยาวนานพอสมควร และเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา แต่เมื่อผู้ฟ้องคดี

